

1500439-85.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... em diligências em conhecido ponto de tráfico, avistaram o réu sendo procurado por transeuntes, receber dinheiro, dirigir-se a uma árvore onde pegava algo e fazia a entrega, sendo abordado e indicando a sacola com drogas.

Concedida a liberdade provisória em audiência de custódia (fls. 41/42), notificado e citado o réu, pelo defensor nomeado foi apresentada resposta à acusação (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1500439-85.2022.8.26.0544 Fls. de

Aos 5 de setembro de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

LUCAS FREITAS PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 15h00, na Avenida Japão, altura do nº 303, Jardim das Nações, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, dezesseis porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis de equipe especializada, em diligências em conhecido ponto de tráfico, avistaram o réu sendo procurado por transeuntes, receber dinheiro, dirigir-se a uma árvore onde pegava algo e fazia a entrega, sendo abordado e indicando a sacola com drogas.

Concedida a liberdade provisória em audiência de custódia (fls. 41/42), notificado e citado o réu, pelo defensor nomeado foi apresentada resposta à acusação (fls. 97/98), sendo recebida a denúncia (fls. 102/104).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos policiais civis e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 127/129), ao passo que a Defesa, em essência, pediu a absolvição por falta de provas (fls. 133/137).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Procede a ação penal.

A materialidade delitativa vem estampada nos laudos de constatação provisória (fls. 18/20) e de exame químico-toxicológico de (fls. 124/126) que resultaram positivo para a presença do princípio ativo nas substâncias apreendidas.

Da mesma maneira, resultou certa a autoria, bem como a destinação das drogas apreendidas, qual seja, para o comércio ilícito.

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como conduta social e os antecedentes do agente.

No caso em apreço, todas as circunstâncias convergem para a caracterização do tráfico de drogas.

Vejamos.

O réu nada quis falar quando da lavratura do flagrante.

Em juízo, alegou que estava numa adega bebendo com amigos e usando drogas que adquirira nas imediações quando houve a abordagem de todos os presentes e apenas ele foi preso porque tinha consigo porções de maconha e crack.

Versão inverossímil e sem escora em prova alguma, não elide as versões firmes dos policiais da equipe especializada no combate ao narcotráfico.

Relataram os policiais que desconfiaram do réu porque estava defronte a uma adega, próximo a um conhecido ponto de venda de drogas, fizeram campana com viatura descaracterizada, observaram ser procurado por duas pessoas que lhe entregaram dinheiro, ele caminhava até uma árvore, apanhava algo e fazia a entrega. Assim, o abordaram quando ingressou na adega, com ele acharam R\$ 30,00 e ele indicou uma árvore onde escondia uma sacola com as porções de drogas que ele vendia.

O PC Roberto disse que o local já era conhecido como ponto de venda de drogas, fizeram campana observando que o réu ficava parado na frente da adega, foi procurado por dois indivíduos, recebeu algo, foi em direção a uma árvore, pegou algo e entregou. Assim, fizeram incursão na adega, abordaram os presentes, identificaram o réu e ele admitiu que vendia drogas e mostrou onde as guardava, numa sacola sob uma árvore.

O PC Fábio ratificou que durante campana em conhecido ponto de venda de drogas viram o réu em movimentação típica de venda de drogas que pegava sob uma árvore e entregava a transeuntes. E depois de abordado junto com outras pessoas numa adega indicou o local onde pegava as drogas para vender.

Neste cenário, de se prestigiar a palavra segura dos policiais de equipe especializada no combate ao narcotráfico que não hesitaram em apontar o réu como o indivíduo que viram pegando algo e entregando a usuários característicos de drogas. Ademais, o réu não fez prova alguma de que estivesse apenas bebendo com amigos numa adega e injustamente apontado como o traficante que era procurado por usuários, recebia dinheiro e pegava drogas numa árvore para a eles entregar.

Por fim, ainda que não tenha o réu antecedentes criminais, sua vazia alegação, sem prova alguma, não basta para se desconsiderar a atuação dos policiais e jogar por terra o trabalho de combate ao tráfico de drogas.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Considerando que as circunstâncias preponderantes, conforme artigo 42 da Lei nº 11.343/06, não são desfavoráveis ao réu, uma vez que é primário e a quantidade de drogas indica o comércio varejista, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, a qual mantenho na segunda fase de dosimetria, porque a menoridade relativa não pode reduzir a pena aquém da mínima cominada.

Sendo o réu primário e não havendo prova de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena no máximo permitido, ou seja, dois terços, tornando-a definitiva em um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

Sem parâmetros para análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

Ante a pena fixada e as peculiaridades do caso concreto, consideradas as condições pessoais do réu e o comércio varejista, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, como faculta o parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal, em conformidade com a jurisprudência dos tribunais

superiores.

No caso em apreço, presentes estão os requisitos do artigo 44 do Código Penal, porquanto é o acusado primário, sem antecedentes criminais, não se cuidando de crime praticado com violência ou grave ameaça e, inclusive, diminuta a pena aplicada, ante o reconhecimento da minoração prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo.

A culpabilidade, a conduta social e a personalidade permitiram a manutenção da pena-base no mínimo legal e a aplicação do redutor em grau máximo, restando a concessão de pena alternativa suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Pena privativa de liberdade superior a um ano, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade.

Por fim, em caso de descumprimento das penas alternativas, impõe-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena segregativa imposta.

Neste passo, atenta-se ao entendimento dos tribunais superiores no sentido de que a imposição indistinta de regime fechado para o cumprimento da pena no caso de tráfico de drogas privilegiado afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tangenciando a injustiça o fato de que a um réu primário, condenado à pena inferior a dois anos e a quem foi deferida a substituição da pena, seja imposto regime fechado para cumprimento da pena segregativa, não se olvidando, outrossim, das regras dispostas no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar LUCAS FREITAS PEREIRA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, observada a gratuidade de justiça a ele deferida.

Ante a pena fixada, sem necessidade de prisão cautelar, poderá o réu recorrer em liberdade.

Determino a perda do valor apreendido em favor da União.

Com o trânsito em julgado, intime-se para o cumprimento das penas alternativas.

P. I. C.

Itatiba, 5 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 5 de setembro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: